



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

בפני כב' המפקח ש. הייזלר

תיק מס': 249/10

התובעת: נציגות הבית המשותף
ע"י עו"ד ב. מאירי ואח'

- נ ג ד -

הנתבעת: לאורה אמירה
ע"י עו"ד עוז כהן

פ ס ק - ד י נ

עניינה של התביעה בדרישת התובעת ליתן צו עשה כנגד הנתבעת המורה לה לסלק ידה משטח המהווה לטענתה רכוש משותף, ולהורות לה שלא להציב את מכוניתה באופן קבוע בשטח זה.

א. העובדות:

1. המדובר בבית המשותף ברחוב מאפו 3 ירושלים, המצוי במקרקעין בגוש (שומה) 30028 חלקה 108 (להלן: "הבית המשותף"). התובעת הינה נציגות הבית המשותף, והנתבעת הינה, כך על פי נסח הרישום, בעלת שתי דירות בבית המשותף, הידועות כתת חלקה 5 ותת חלקה 31.
2. על פי נסח הרישום, לדירה הידועה כתת חלקה 31, אשר, כאמור, בבעלות הנתבעת, צמודה חניה בשטח של 21 מ"ר, המסומנת בתשריט הבית המשותף באות 31א (להלן: "החניה").



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

3. מתשריט הבית המשותף עולה, כי שטח החניה מצוי מצפון לחדר המסומן "כביתן לפח אשפה" (להלן: "חדר האשפה"), כאשר בין החניה לחדר האשפה תחום שטח, המהווה, לכל הדעות, רכוש משותף. כן עולה מתשריט הבית המשותף, כי צפונית לחניה קיים קיר (להלן: "הקיר"), וכי סמוך לקיר (מדרום לו), מופיע בתשריט הבית המשותף שרטוט התוחם שטח כלשהו הסמוך לקיר. לטענת התביעה מדובר בגינה או ערוגה (להלן: "הערוגה").
4. ביום 13.12.10 הגישה התביעה כתב תביעה כנגד התביעה. התביעה טענה, כי התביעה מחנה דרך קבע את רכבה בשטח הסמוך לחדר האשפה, שטח – החורג, לטענתה, מהחניה ומהווה רכוש משותף, ובכך תופסת התביעה חזקה שלא כדין ברכוש המשותף. לתמיכה בטענותיה צרפה התביעה מדידה שנערכה על ידי המודד ציון שרון.
5. בכתב הגנה שהגישה התביעה, הכחישה התביעה את הטענות המופנות נגדה. לטענתה, היא מחנה את רכבה אך ורק בשטח השייך לה, וכי ככל שמתקיימת פלישה בבית המשותף, הרי שמדובר בפלישה של בעלי דירות אחרים לשטחה שלה. אף התביעה הסתמכה על מפת מדידה שערך המודד נתן דותן.
6. ביום 24.3.11 התקיים דיון בתובענה. במהלך הדיון התברר, כי שורש המחלוקת טמון באותו שרטוט של "ערוגה", והצדדים נחלקו האם יש למדוד את רוחב החניה מהקיר (כטענת התביעה) או מסוף ה"ערוגה" (כטענת התביעה).
7. בתום הדיון סבר ב"כ התביעה כי ניתן להכריע בדבר על בסיס החומר הקיים בתיק, דא עקא, שב"כ התביעה דרש לקיים הליך של שמיעת ראיות. בסופו של דבר, הסכים אף ב"כ התביעה לכך שיש להכריע "על סמך המסמכים הרשמיים המצויים בתיק הבית המשותף, דהיינו על פי תשריט הבית המשותף, תקנון הבית המשותף, ועל פי הוראות החיקוק שהיו רלוונטיות במועד רישום תשריט הבית המשותף המצוי בתיק הבית המשותף". כן ביקש ב"כ התביעה כי תישקלנה מדידות הצדדים על רקע הוראות החוק הרלוונטיות.
8. בעקבות זאת, ולאור העובדה כי הצדדים היו תמימי דעים לכך שניתן להכריע המחלוקת ביניהם על בסיס החומר כאמור, ניתן צו להגשת סיכומים. שני הצדדים הגישו סיכומים מטעמם.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

ב. טענות הצדדים:

9. לטענת התובעת, סך השטח הכלוא בין הקיר לחדר האשפה הינו 34.35 מ"ר, וסך השטח הצמוד לדירת הנתבעת הינו 21 מ"ר. בהינתן זאת, כך לטענת התובעת, נותר שטח של 13.35 מ"ר, הסמוך לחדר האשפה, שהינו רכוש משותף, ובו אסור לנתבעת להחנות רכבה באופן תמידי.
10. התובעת הסתמכה על מודד מטעמה, אשר קבע, כי יש לכלול בשטח החניה המוצמד לדירת הנתבעת, גם את הקיר וגם את השטח הנוסף – ה"ערוגה". בהקשר לכך, אף טענה התובעת, כי כלל לא ברור מה טיבו של הסימון בתשריט הבית המשותף, כלל לא בטוח שמדובר בערוגה, וכי מעולם לא היתה קיימת ערוגה או גינה בבית המשותף.
11. לטענת התובעת השטח הכלוא בין חדר האשפה לקיר אמור לשרת שתי חניות (אחת – חניית בעל ההצמדה המסומנת 31א, והשנייה – חניה שהיא רכוש משותף), ויש לפרש את תשריט הבית המשותף כמאפשר זאת. כן טוענת התובעת כי אין כל הגיון בטענת הנתבעת שלפיה השטח שבין חדר האשפה לשטחה הינו ברוחב של 1.1 מ' בלבד, שכן בשטח כאמור לא ניתן לעשות שימוש כלשהו.
12. מוסיפה התובעת וטוענת, כי אף אם נקבל את שיטת הנתבעת, עדיין יש להותיר שטח ברוחב של 1.35 מ' מצפון לחדר האשפה, שכן לטענת התובעת בתשריט הבית המשותף רוחבו של שטח זה הינו 0.5 ס"מ, וקנה המידה של התשריט הינו 1 : 27,500.
13. לטענת התובעת, התנהלות הנתבעת וגישתה, רומסת את זכויות יתר בעלי הדירות בבית המשותף ומהווה ניצול ציני של זכויותיה. מנגד, כך לטענת התובעת, פרשנותה שלה לתשריט הבית המשותף יוצרת מצב של "זה נהנה וזה לא חסר".
14. לטענת התובעת, הנתבעת היתה מודעת לכך שמדובר ברכוש משותף, וחרף זאת בחרה להשתלט על השטח ולספחו לחנייתה.
15. לאור כל האמור, טוענת התובעת, כי יש לקבל את קביעות המודד מטעמה, לקבוע כי הנתבעת פולשת לשטח משותף, וליתן צו המורה לה שלא להחנות רכבה באופן קבוע בשטח זה. לחלופין טענה התובעת, כי יש לקבוע באופן מדויק את גבולות שטחה של הנתבעת, בהתאם לתשריט הבית המשותף.
16. הנתבעת, כמובן, טוענת כי יש לדחות התביעה.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

17. בראש ובראשונה טוענת הנתבעת, כי יש לדחות התביעה על הסף, שכן המפקח על רישום המקרקעין נעדר סמכות לדון בתובענה, בהיותה, כך לטענת הנתבעת, תובענה לקביעת בעלות.
18. לגופו של עניין, נסמכת הנתבעת על תשריט הבית המשותף. לטענתה, עיון בתשריט הבית המשותף מורה כי קיים שטח בין הקיר לחניה (הערוגה) שאינו כלול בחניה, וכי יש למדוד את רוחב החניה מעבר לשטח זה. כן מפנה הנתבעת ל"חץ" המשורטט בתשריט הבית המשותף, המורה כי יש למדוד את רוחב החניה (4 מטרים) מעבר לאותה ערוגה נטענת. לשיטת הנתבעת, תשריט הבית המשותף ברור לחלוטין, ומתוקף מעמדו של התשריט יש לקבלו כראיה חד משמעית המסיימת את המחלוקת.
19. בנוסף, מפנה הנתבעת למדידה שבוצעה מטעמה, המוכיחה, כך לטענתה, כי רוחב השטח שבין חדר האשפה לחניה הינו 1.1 מ' בלבד. לטענת הנתבעת, יש לקבל מדידה זו כמכריעה בסכסוך, זאת, במיוחד על רקע העובדה שהתברר שמדידת התובעת שגויה מן היסוד. הנתבעת אף טוענת כי משנמצא שאין לקבל את מדידת התובעת, הרי שממילא לא הוכיחה התובעת תביעתה ודינה להידחות.
20. הנתבעת מוסיפה, כי לא בכדי נקבע כי שטח החניה ישתרע עד כ- 1.1 מטר משטח חדר האשפה. לטענת הנתבעת צורתו המיוחדת של השטח אינה מאפשרת חניה ראויה לשני רכבים, וכי על מנת שניתן יהיה לצאת ולהיכנס לחניית הנתבעת באופן סביר, אין לאפשר חניית רכב נוסף במקום. כן טוענת הנתבעת כי השטח המשותף אמור היה לשמש כשביל גישה לחדר האשפה (אשר בצורתו המקורית פתח הכניסה אליו היה אמור להיות במקום זה) ולא לחניה.
21. הנתבעת דוחה מכל וכל את טענות התובעת בעניין חוסר תוס ליבה, מדגישה כי היא רכשה כדת וכדין את שטח החניה, וכי דווקא הנציגות מנסה להשתלט על שטחה ואינה משלימה עם עובדת רכישת השטח על ידה.
22. לאור כל האמור, ומאחר שהנתבעת לא חונה בשטח של 1.1 מ' סמוך לחדר האשפה, טוענת הנתבעת כי יש לקבוע שהיא לא פולשת כלל לרכוש המשותף, ויש אפוא לדחות התביעה כנגדה.
23. יוער, כי שני הצדדים כלל לא התייחסו לשאלה האם חנייה תמידית ברכוש משותף מהווה פלישה לרכוש המשותף או שימוש סביר.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

ג. להלן הכרעתי:

24. בראש ובראשונה יודגש, כי אין ספק שמדובר בתובענה המצויה בסמכות המפקח על רישום המקרקעין.
25. לחווי ידוע, כי ככלל, סמכותה של הערכאה המשפטית נבחנת על פי הסעד המבוקש בתובענה [ר': רע"א 7852/05 **חברת פרטנר תקשורת בע"מ נ' מדינת ישראל-משרד התקשורת** (פורסם באתר נבו)].
26. עיון בתביעה מלמד כי שני סעדים נתבעים בתובענה. הסעד הראשון הינו דרישה לסילוק ידה של הנתבעת מחלק מהשטח הכלוא בין חדר האשפה לקיר. נושא זה וודאי בסמכותו העניינית של המפקח, מכח סעיף 72 (ב) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: **"החוק"**). אמנם, כדי להכריע בשאלת הפלישה יהא עלי להידרש לטענות הצדדים ביחס לזכויות שונות ברכוש המשותף, ואולם שאלות אלה עולות במקרים כגון זה כדבר שבשגרה, והכרעה בהם הינה במסגרת סמכותו הנגררת של המפקח [ר': למשל: רע"א 587/83 **ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו נ' דן ירדני**, פורסם באתר נבו].
27. הסעד השני הנדרש (אשר כאמור לעיל, לא הרחיבו בנוגע אליו הצדדים בסיכומיהם), הינו ליתן צו המורה כי אל לה לנתבעת להחנות באופן תמידי רכבה בשטח הנטען כי הוא רכוש משותף, שכן, כך לטענת הנתבעת, מדובר בהשתלטות על רכוש משותף. נושא זה, אף הוא בסמכותו העניינית של המפקח, שכן מדובר במחלוקת בדבר שימוש ברכוש המשותף החוסה תחת סעיף 72 לחוק.
28. לגופו של עניין, כאמור, חלוקים הצדדים בשאלה מהו קו הגבול של החנייה הצמודה לנתבעת. בר"ע 587/83 הנ"ל, קבע בית המשפט העליון, בן היתר, כי אמת המידה לפיה על המפקח לחרוץ את דינו היא הרישום הקיים ככל שהוא מאפשר לו הכרעה במחלוקת שלפניו.
29. במקרה דנן, עיון בצו ובתשריט הבית המשותף אכן נותן מענה לשאלה שבמחלוקת. בתשריט הבית המשותף נצבע שטח החניה שהוצמד לנתבעת בצבע צהוב. עיון נוסף בתשריט מלמד כי הקיר וחלק נוסף הצמוד אליו ("הערוגה"), לא נצבעו בצהוב ומכאן שלא הוצמדו לנתבעת. זאת ועוד: בתשריט הבית המשותף קיים "חץ" הקובע את גבולות רוחב החניה ומעיד על כי יש לחשב את שטח החניה בריחוק מהקיר, וכי קיים שטח מסוים, הנחזה כערוגה, שאינו כלול בחניה.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

30. מתשריט הבית המשותף עולה אפוא, באופן ברור, כי המדידה שביצעה התובעת, אשר כללה את שטח הקיר והערובה, שגויה מעיקרא, וכי צודקת הנתבעת בטענתה ובמדידתה שלפיה החניה מצויה בריחוק מהקיר, ואינה כוללת שטח הנחזה כערובה.
31. משנמצא כי אין לסמוך על מדידת התובעת וכי טענתה נסתרת לחלוטין, אין אלא לקבוע כי התובעת, אשר עליה נטל ההוכחה, כשלה בהוכחת תביעתה, וממילא יש לדחותה.
32. יתרה מכך, עיון בתשריט הבית המשותף מורה כי יש ממש בטענת הנתבעת שלפיה המרחק בין החניה לבין חדר האשפה הינו 1.1 מ' בלבד. על פי תשריט הבית המשותף, המרחק שבין חדר האשפה לגבול החניה הדרומי הינו כ- 0.4 ס"מ. קנה המידה המצוין על תשריט הבית המשותף בחלק הרלוונטי הינו 1:250. מכאן שהמרחק שבין חדר האשפה לחניה הינו כמטר. תוצאה זו דומה לתוצאה אליה הגיע המודד מטעם הנתבעת (שאף קבע כי מדובר במרחק של 1.1 מ'). בהקשר לכך, לא למותר לציין, כי מדידה זו שביצעה הנתבעת ביחס למרחק שבין חדר האשפה לחניה נ' התייחסות מפורשת בהערה מס' 1 למדידת הנתבעת, לא נסתרה על ידי התובעת, שכן במדידה שהוגשה מטעמה אין התייחסות ספציפית למרחק זה, והתוצאה שהתקבלה בחוות הדעת אף מופרכת לחלוטין [ממדידת התובעת עולה כי המרחק שבין חדר האשפה לחניה הינו 2.46 מ'].
33. יש גם ממש בטענות הנתבעת כי השטח האמור לא אמור היה לשמש כחניה. כפי שעולה מתשריט הבית המשותף, פתח הכניסה לחדר האשפה משורטט מצפון לו, ולכן אך טבעי הוא שייקבע שביל גישה, פנוי, של כמטר, דרכו ניתן יהיה להגיע לחדר האשפה. גם אם בסופו של דבר נפתח פתח אחר לחדר האשפה, הרי שהדבר לא בא לידי ביטוי בתשריט הבית המשותף, וממילא הנחת הנתבעת עומדת על תילה. יתרה מכך, מקובלת עלי עמדת הנתבעת כי יש קושי בחניית שני רכבים בשטח הכלוא בין חדר האשפה לקיר. מבנהו של השטח אכן עלול ליצור קושי לחנות בחלקו הפנימי של השטח, ויש ממש בטענות הנתבעת כי לא בכדי נקבע השטח לחניה של כלי רכב אחד.
34. אף את טענת התובעת החלופית שלפיה השטח המהווה רכוש משותף הינו ברוחב של 1.35 מ', אין בידי לקבל. ראשית, הטענה נטענה בעלמא, מבלי שתצורף מדידה לתמיכה בכך, בעוד הנתבעת צרפה מדידה המתייחסת, כאמור, באופן ספציפי לסוגיה זו. לא זו אף זו, הטענה שגויה מהיסוד, שכן היא נסמכת על הקביעה השגויה שלפיה קנה המידה של תשריט הבית המשותף הינו 1:27,500, בעוד קנה המידה הינו 1:250.
- [למען שלמות הדברים ודיוקם יש לציין, כי עובי הקיר בתשריט הבית המשותף, התוחם את החניה מדרום, אינו צבוע בצחוב. עם זאת, מאחר שהתובעת לא טענה לעניין זה, ולא הגישה כל אסמכתא לכך שחלק זה [כ- מ"מ בתשריט] אינו חלק מהחניה, ונוכח המדידה



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

מטעם הנתבעת, אשר, כאמור, לא נסתרה, אין אלא לדבוק בעמדת הנתבעת ולדחות אף את טענתה החלופית של התובעת).

35. סיכומי של דבר, אני דוחה את התביעה לסילוק ידה של הנתבעת מהשטח של עד 1.1 מ' מחדר האשפה. לאור מסקנה זו, ונוכח העובדה שהנתבעת אינה מבקשת להחנות את רכבה בשטח הסמוך 1.1 מ' לחדר האשפה, ואף התובעת לא טענה לסילוק יד משטח זה, אין צורך בדיון בשאלה האם חניה תמידית ברכוש המשותף מהווה שימוש סביר או תפיסת חזקה.

36. התובעת תשלם לנתבעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 3,000 ₪.

ניתן היום, י"ח אב תשע"א (18/08/2011) בהעדר הצדדים, ונשלח אליהם בדואר רשום עם אישור מסירה.

ש. הייזלר
מפקח על רישום המקרקעין